

수사과오 평가기준(제20조 관련)

수사과오	평 가 기 준
중과오	○ 「파면」, 「해임」, 「강등」 수준의 과오 : 징계의뢰 ○ 「정직」, 「직위해제」 수준의 과오 · 금품·향응수수 · 피의자 도주 · 고의에 의한 수사절차 위반 · 본인 책임에 의한 직위해제 · 감독 책임에 의한 직위해제 ○ 「형사처벌」 대상 과오 · 구 속 · 불구속 - 선고형이 자유형 예상 - 선고형이 벌금형 예상
경과오	○ 「감봉」 수준의 과오 ○ 「견책」 수준의 과오 · 「사건목살」…非 형사처벌 · 「사건방치」 · 「사건분실」 · 과실에 의한 강제수사절차 위반 · 이송·촉탁지침 등 수사절차 관련 지시사항에 대한 중과실 또는 고의적인 불이행
기타과오	○ 「불문경고」 수준의 과오 ○ 「직권경고」 수준의 과오 ○ 「주의」 수준의 과오 · 과실에 의한 임의수사절차 위반 · 이송·촉탁지침 등 수사절차 관련 지시사항을 숙지하지 않아 불이행 · 범죄사실 누락 · 의율착오(구성요건해당성, 위법성조각사유, 책임조각사유 착오 포함) · 그 밖에 착오에 의한(회복 가능한) 수사절차 위반